



ORDENANZA N° 041/2020 J.M.

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA OCUPACIÓN Y ALQUILER DE SALONES EN PREDIOS PUBLICOS Y PRIVADO MUNICIPAL, QUE SE HALLAN BAJO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE AQUELLAS QUE SE INCORPOREN BAJO DOMINIO MUNICIPAL EN CIUDAD DEL ESTE.-

VISTO: El Mensaje N° 375/2.020 Por la cual la Administración Municipal remite el Proyecto de Ordenanza "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA OCUPACIÓN Y ALQUILER DE LOS SALONES UBICADOS EN EL EDIFICIO PUBLICO SHOPPING BOX DEL MICROCENTRO DE CIUDAD DEL ESTE, para su estudio y consideración de ese organismo legislativo municipal, y;

CONSIDERANDO; Que, la Parte II del Título I de la Constitución Nacional en su art. 166 del Capítulo IV - Sección III al referirse a la Autonomía de los Municipios, menciona que "Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos".-

Que, en el mismo cuerpo legal en su art. 168, en los numerales siguientes establecen las atribuciones de las municipalidades en su jurisdicción territorial: "1)... 2) La administración y la disposición de sus bienes; 3)...4)...5)...6) El dictado de Ordenanzas, reglamentos y resoluciones;" 7)... 8)..."-.

Que, el Art. 51° de la Ley N° 3966/10 - Orgánica Municipal al hacer alusión a las atribuciones del Intendente municipal, expresa en su inciso "e) Administrar los bienes municipales y recaudar e invertir los ingresos de la Municipalidad de acuerdo con el presupuesto".-

Que, la Ley N° 3966/10 "Orgánica Municipal" en su art. 134 - Bienes del Dominio Público establece que: "Son bienes del dominio público, los que en cada municipio están destinados al uso y goce de todos los habitantes, tales como: a)... b) Las plazas, los parques, inmuebles destinados a edificios públicos y demás espacios destinados a recreación pública".-

El dictamen favorable de las comisiones asesoras permanente de Legislación, de Hacienda y Presupuesto, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de diciembre del año 2020, Según Acta N° 332. **Por tanto:**

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA

Artículo 1°.- DE LA COMPETENCIA.-

Autorizar a la Intendencia Municipal a regular la ocupación y percepción de canon en alquiler de salones que se encuentran en predios de dominio público y privado municipal en Ciudad del Este que se encuentran bajo la administración municipal y aquellas que se incorporen bajo dominio municipal.-

Artículo 2°.- DEL AMBITO DE APLICACIÓN.-

Las disposiciones de la presente Ordenanza serán aplicables a todas las personas que se encuentren en usufructo de salones dentro de predios de dominio público y privado municipal que se encuentran bajo la administración municipal y aquellas que se incorporen bajo su administración.-

Artículo 3°.- DE LOS ORGANOS ENCARGADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ORDENANZA Y DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS.-

La Intendencia Municipal, a través de la Dirección de Recaudaciones y su división de Administración de salones dentro de predios de dominio público y privado municipal, al igual que la Dirección de Orden y Seguridad dará cumplimiento al presente reglamento y adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de la misma.-



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 041/2020 J.M.

Artículo 4°.- DE LA FORMA DE PAGO.-

Los inquilinos que ocupen los salones comerciales ubicados dentro de predios de dominio público y privado municipal podrán realizar el pago en concepto de alquiler en forma mensual, semestral o anual conforme al contrato suscripto entre las partes.-

Artículo 5°.- DE LOS MONTOS A PAGAR EN CONCEPTO DE ALQUILER Y CONDOMINIO.-

Los montos a pagar en concepto de alquiler y condominio variarán conforme a la ubicación de los predios de dominio público y privado municipal y las dimensiones de los salones, será establecida por Resolución de la Intendencia municipal y las estimaciones correspondientes deberán ser previstas en el presupuesto anual de la Municipalidad y la Ordenanza Tributaria, conforme a precios referenciales de mercado.-

El pago en concepto de alquiler deberá ser pre liquidada ante la División de Regímenes Especiales dependiente de la Dirección de Recaudaciones para su posterior ingreso a la caja de la tesorería.-

Artículo 6°.- DE LOS REQUISITOS PARA EL USUFRUCTO DE SALONES.-

Para a la ocupación de los salones el solicitante deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

- Haber cumplido la mayoría de edad.-
- Certificado de vida y Residencia expedido por la autoridad competente.-
- Copia autenticada de la Cédula de Identidad Civil.-
- Certificado de Antecedentes Policiales.-
- No tener otro vínculo de ocupación.-

Artículo 7°.- DE LA TASA POR PREVENCIÓN DE INCENDIO.-

La tasa de servicio de prevención y protección contra riesgo de incendios, derrumbes y otros accidentes graves será satisfecha en la patente comercial conforme a la escala que se establezca por Ordenanza.-

Artículo 8°.- DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATO.-

Los contratos serán suscriptos entre la Municipalidad y el usufructuario previo cumplimiento de los requisitos estipulados.-

Artículo 9°.- DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y DE LA RENOVACIÓN.-

Los contratos suscriptos entre las partes tendrán una validez de (1) un año contados a partir de la firma de los mismos, siendo posible la prórroga por un periodo igual previo estudio y consideración por las autoridades correspondientes.-

Artículo 10°.- DE LA RESCISION DE CONTRATO.-

Cualquier transgresión a las disposiciones de la presente Ordenanza, será causal de rescisión de contrato, cuyo trámite de rigor se realizarán a través de la intervención de Juzgado de Faltas Municipales y de conformidad a las disposiciones legales que rigen su funcionamiento.-

De igual manera, será causal de rescisión de contrato la falta de pago conforme a lo estipulado en el contrato suscripto entre las partes en concepto de alquiler.-

En caso de que el inquilino requiera rescindir del contrato antes del término de la vigencia del mismo, deberá comunicar a la Intendencia Municipal escrito mediante, expresando las causales del término del mismo, debiendo la municipalidad imprimir los trámites respectivos.-

Artículo 11°.- DE LAS PROHIBICIONES.-

Una vez vigente la presente ordenanza y firmado el contrato de alquiler, quedan prohibidas:

- a) La venta del salón; ya que por su naturaleza los bienes de dominio público no tendrán una estimación monetaria, aunque debe ser objeto de documentación y registro en la municipalidad, pese a no figurar en el activo contable municipal.-
- b) La sesión de derechos sobre el objeto del contrato.-
- c) La venta, guarda o almacenaje de explosivos o afines. Su incumplimiento será pasible de una sanción y el cierre del local por 30 días, más una multa de 20 jornales mínimos, sin perjuicio del cierre definitivo del local y la recuperación del salón objeto de contrato.-





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 041/2020 J.M.

d) La venta de medicamentos de toda clase, excepto los locales que exploten directamente el rubro de farmacia.-

e) La venta de armas de fuego de cualquier tipo o calibre, cualquiera sea su característica.-

f) La adjudicación a algún funcionario municipal el alquiler de los salones. Que de constatarse dicha adjudicación, el contrato suscripto será pasible de anulación.-

g) La instalación eléctrica clandestina en los salones, constatado el hecho, los inquilinos estarán sujetos al cierre de su local por 10 días, más una multa de 10 jornales mínimos y la comunicación a la administración Nacional de Electricidad.-

h) La modificación o alteración en las estructuras de los salones.-

Artículo 12°.- DE LOS CARTELES PUBLICITARIOS.-

Los locales comerciales que ocupan espacios publicitarios deberán abonar en dicho concepto conforme establece la Ley 135/92 que establece el Régimen Tributario de las Municipalidades.-

Artículo 13°.- DE LA RECAUDACION Y SU DISTRIBUCION.-

A partir de la vigencia de la presente ordenanza, lo recaudado en concepto de alquiler de los salones de predios de dominio públicos y privado bajo administración municipal será distribuido de la siguiente forma: Consejo Distrital de la Niñez: 30 %, Educación 30 % y para gastos corrientes 40 %.-

Artículo 14°.- COMUNICAR; a quienes corresponda, cumplido archivar.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil veinte.


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHAVEZ
Presidente J.M.

